

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0905-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1286-2026/PS2**

DENUNCIANTE : PAULO CESAR BALAREZO APONTE
(SEÑOR BALAREZO)

DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MÉTODOS ABUSIVOS DE COBRANZA
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 14 de mayo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 18 de marzo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del Banco por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto, habría cargado indebidamente una (01) operación en la tarjeta de crédito N° 4147-****-***4098 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (a) el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones; toda vez que no la alertó ni activó una medida de prevención; pese a que la operación es inusual y no corresponde a su comportamiento habitual de consumo toda vez que no suele realizar operaciones por montos altos; (b) la tarjeta estuvo en todo momento en su poder; (c) no cumplió con lo establecido en el reglamento de ciberseguridad; y, (d) la firma del *voucher* no coincide con la suya; lo que generó que en el mes de octubre de 2025 lo reporte con calificación “deficiente ” en las centrales de riesgo:

Fecha	Detalle	Importe S/
28/08/2025	IZI*PURO MARKET	11 900,00

- (ii) los artículos 61° y 62° literal a) del Código, en tanto habría empleado métodos abusivos de cobranza en contra del denunciante, consistente en el envío de un documento de fecha 13 de febrero de 2026 denominado “Aviso de inicio de acciones judiciales” a su domicilio ubicado en Avenida Sergio Bardales 528 INT1303, distrito de Surquillo, con la apariencia de una notificación judicial;
- (iii) los artículos 18° y 19° del Código, en tanto el 22 de octubre de 2025, 17 de noviembre de 2025 y 01 de enero de 2026, cuando el denunciante intentó registrar los reclamos N°827185, N°830043 y N°821600, respectivamente, habría condicionado su registro a una serie de requisitos previos, como: (a) bloquear la tarjeta; (b) enviar una fotocopia del documento de identidad; y, (c) marcar recuadros de validación de información; y,



- (iv) el artículo 150° del Código, en tanto el 20 de febrero de 2026, el libro de reclamaciones virtual no se encontraba operativo.
2. El 26 de marzo de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Formuló el allanamiento respecto a la cuarta imputación referido a no contar un libro de reclamaciones virtual accesible; por lo que, solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y la exoneración del pago de los costos del procedimiento;
 - (ii) respecto a la primera imputación, señaló que la operación cuestionada por S/ 11 900,00 se realizó con normalidad en sus sistemas, mediante lectura del chip en POS y procesamiento exitoso por la red Visa, con generación de código de autorización;
 - (iii) la operación se efectuó en un establecimiento físico con uso de tarjeta y chip, lo que evidencia la autorización del titular y correcto procesamiento del consumo; asimismo, el voucher presentado coincide con los datos del sistema, lo que acredita el registro válido de la operación;
 - (iv) la verificación de la identidad del tarjetahabiente corresponde al establecimiento comercial y no al banco, por lo que no le resulta imputable una eventual suplantación;
 - (v) el sistema de monitoreo funcionó correctamente, pues generó una alerta posterior y permitió bloquear la tarjeta, evitando operaciones adicionales; además, al tratarse de una única operación, no era posible preverla como inusual ni activar alertas con anterioridad;
 - (vi) el consumidor fue notificado mediante SMS sobre la operación, lo que le permitió tomar conocimiento oportuno;
 - (vii) respecto a la segunda imputación, señaló que el documento denominado “aviso de inicio de acciones judiciales” no tiene apariencia de notificación judicial, ya que su contenido y denominación indican lo contrario. Asimismo, no contiene elementos propios de una notificación judicial, como emisión por autoridad competente o formato oficial;
 - (viii) respecto a la tercera imputación, señaló que el consumidor no acreditó que se haya condicionado la interposición de reclamos a requisitos previos; y,
 - (ix) las solicitudes de información adicional tienen como finalidad mejorar el análisis del reclamo, mas no constituyen condicionamientos; y, el bloqueo de la tarjeta es una recomendación preventiva y no un requisito para presentar reclamos.
3. El 13 de abril de 2026, el señor Balarezo presentó un escrito y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación fue realizada mediante POS, el cual constituye un canal digital conforme a lo señalado por la SBS mediante los Oficios N° 71733-2023-SBS y N° 01690-2024-SBS, por lo que resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad;



- (ii) la propia autoridad administrativa ha reconocido que el POS es un canal digital, conforme a la Resolución N° 0668-2026/CC1, en la cual se exigió el cumplimiento del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad;
 - (iii) aun si no se aplicara el Reglamento de Ciberseguridad, el banco no acreditó la autorización del usuario conforme al Reglamento de Tarjetas, ya que solo presentó una captura de pantalla de su sistema sin firma de funcionario ni sustento adicional;
 - (iv) la firma en pantalla del POS no constituye un medio idóneo para acreditar la autorización de la operación, más aun tratándose de un monto elevado que no corresponde al patrón habitual de consumo;
 - (v) la operación requería no solo el uso de la tarjeta, sino una orden de pago con firma manuscrita, lo cual no fue acreditado;
 - (vi) la captura del supuesto mensaje de notificación de la operación no acredita su envío efectivo al consumidor;
 - (vii) el documento de cobranza remitido contenía un tenor amenazante al referirse al inicio de acciones judiciales y posibles embargos, lo que generó presión indebida para el pago; por lo que se vio obligado a cancelar el monto no reconocido debido a dichas amenazas y al reporte indebido en centrales de riesgo;
 - (viii) los reclamos fueron presentados de manera presencial y en dicha oportunidad sí se exigieron los requisitos cuestionados; y,
 - (ix) la solicitud de información sin indicar de forma expresa su carácter facultativo genera en el consumidor la percepción de que su cumplimiento es obligatorio.
4. Mediante Resolución N° 4 del 29 de abril de 2026, se requirió a las partes información referida a la fecha de alta de la tarjeta de crédito N° 4147-****-***4098.
5. Mediante escrito del 4 de mayo de 2026, el Banco indicó que el alta de la tarjeta de crédito del denunciante se realizó con fecha 18 de marzo de 2022.
6. Mediante escrito del 5 de mayo de 2026, el señor Balarezo indicó que no cuenta con la fecha de alta de la tarjeta.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

7. Determinar si corresponde:
- (i) Aceptar el allanamiento parcial del Banco;
 - (ii) aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad;
 - (iii) declarar responsable al Banco por el cargo indebido de una operación en la tarjeta de crédito;
 - (iv) declarar responsable al Banco por emplear métodos abusivos de cobranza para requerir el pago de una deuda;

- (v) declarar responsable al Banco por condicionar la presentación de reclamos; y,
- (vi) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS

III.1. Sobre el allanamiento parcial formulado por el Banco

- 8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia¹.
- 9. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas².
- 10. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado por el Banco, corresponde hallarlo responsable por la imputación detallada en el numeral 1. (iv) de la presente resolución.

III.2. Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

- 11. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
- 12. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan

¹ CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...).

² LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).



en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

13. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
14. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
15. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
16. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad³ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.



17. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
18. Debe tenerse presente que, la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala), en un pronunciamiento⁴, ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
19. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación⁵. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 28 de agosto de 2025, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
20. En el presente caso, de acuerdo con la información brindada por la Caja, la tarjeta de crédito 4890-****-****4570 de titularidad del denunciante fue dada de alta el 18 de marzo de 2022, por lo que se concluye que su emisión es anterior a la aplicación de la mencionada norma:

[Ver imagen en la página siguiente]

⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

⁵ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Nº 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE Nº 0905-2026/PS2**

```
TC/CSEG 414782 4098 PAULO BALAREZO A. TARJETA TITULAR
Cuenta 414782 4098 BALAREZO APONTE PAULO CESAR SIGNATURE

Nombre Embosado Línea 1 PAULO BALAREZO A. Cod.Seg
Línea 2
Doc. Identidad 1 0000 32 Fecha Nacimiento 04121987
Ape. Pat BALAREZO Ape. Mat APONTE
1er Nom PAULO CESAR 2do Nom

Cliente Preferente para Alertas N Verified by Visa N
Fecha Afiliación 16032022 Fecha Expiración 31032027
Fecha Ult Emisión 16032022 Habilitada S 18032022
Fecha Ult Manten 03022026 Fecha Ult Expir 00000000
```

21. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

III.3. Sobre la responsabilidad del Banco por el consumo no reconocido

22. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁶. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁷.
23. El artículo 18° del Código⁸ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
24. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁹ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.

⁶ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁷ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁸ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁹ **LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



25. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁰.
26. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹¹.
27. El artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que: *“Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas (...)”*¹².
28. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
29. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que a la entidad

10

LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

11

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

12

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°.- Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0905-2026/PS2

financiera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas.

30. El señor Balarezo denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4147-****-***4098, por el importe de S/ 11 900,00, la cual no reconoce haber realizado por el motivo expuesto en el numeral 1.(i) de la presente Resolución.
31. En sus descargos, el Banco señaló que la operación denunciada se realizó de manera válida, mediante la lectura del chip en el terminal de pago (POS) del establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios por parte de este último, para luego ser procesados por Visa exitosamente, generándose el código de autorización por la operación. Para acreditar sus afirmaciones presentó los siguientes reportes:

Reporte Interno

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	1/09/25
AB0522	MODULO ADMINISTRATIVO	20:00:33
B380P757	Detalle de Autorizacion	PAG 02
Cuenta 4147E	1098 BALAREZO APONTE PAULO CESAR	
Tarjeta 4147E	1098	Cod. Aut 065134
Fecha/Hora 28/08/25 20:59:10		Moneda/Monto 604 11.900.00
Cod.Rpta 00 APPROVE		Origen WSVI VISANET
Tipo de Mensaje 0100		
BIN Adquirente 00000435704	IZIPAY	
Cod. Proceso 000000	GOODS/SERVICE PURCHASE	
	NOT APPLICABLE	
Categoria Comercio 5499	Miscellaneous Food Stores-Convenien	
Cod. Establecimiento 8927285		
Nombre Establecimiento IZI*PURO MARKET	SAN JUAN DE LPE	
Modo de Entrada POS 05	INTEGRATED CIRCUIT CARD READ	
Capacidad de Entrada POS 1	TERMINAL CAN ACCEPT PINS	
Condicion del POS 00		
Datos Adicionales del POS 5000012001 IM: Signature		

Voucher de pago

izipay
ID: 0000524020122854
COMPRAS
IZI*PURO MARKET (8927285)
SA. JUAN DE LPE 401
SAN JUAN DE LUSIGANCHE
LOT# 0327 TERM CD8K3784
*****4058 (C)
AP: 065134 REP: 0616
FECHA: 28/08/25 HORA: 20:59 TIPO: VISA
TOTAL S/11900.00

FIRMA: _____
TIT.: _____
ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRYPTO: 00 AC 2E EF 91 BD 2F 1A

32. Del citado medio probatorio se verifica lo siguiente:



Tarjeta de Crédito N°	4147-****-****-4098
Cuenta	4147-****-****-4098
Importe S/	11 900,00
Fecha y hora	28/08/2025 - 20:59:10
Código de autorización	065134
Establecimiento	IZI*PURO MARKET
Código de respuesta	00 APPROVE
Modo de entrada	POS05
Firma	Sí

33. En ese sentido, se corrobora que la operación denunciada por el importe de S/ 11 900,00 se realizó el 28 de agosto de 2025 a las 20:59:10 horas, con el código de autorización N° 065134, en el establecimiento comercial IZI* PURO MARKET, y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultada a cargarla en la tarjeta de crédito del consumidor.
34. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito del denunciante fue bloqueada de manera preventiva, el 28 de agosto de 2025 a las 21:00:01 horas; es decir, con posterioridad a la realización de la operación cuestionada, conforme se puede verificar de la imagen adjunta a continuación:

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	17/09/25
AB0603	MODULO ADMINISTRATIVO	20:00:47
B380P757	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	PAG 01
Tarjeta 4147820000514098 PAULO BALAREZO A. TARJETA ADICIONAL		
Cuenta 4147820000514098 BALAREZO APONTE PAULO CESAR SIGNATURE		
Fecha Afiliación	16/03/22	Habilitada S 18/03/22
Fecha Expiración	31/03/27	Bloqueo 0 Fecha Depuración
Fecha	Hora	Blq NumBlq Usuario Comentarios
28/08/25	21:07:50	0 074908 AUT117 TH NO REC TRX
28/08/25	21:00:01	L 074904 938

35. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 11 900,00 se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
36. Sin perjuicio del análisis efectuado, el señor Balarezo formuló alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i)

37. El señor Balarezo cuestionó la realización de la operación pues el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones; toda vez que no la alertó ni activó una medida de prevención; pese a que la operación es inusual y no corresponde a su comportamiento habitual de consumo toda vez que no suele realizar operaciones por montos altos.
38. Al respecto, con relación al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro de dicho comportamiento:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.



39. En esa línea, este órgano resolutivo solicitó información al denunciante para conocer cuál fue su comportamiento de consumo en los meses previos a la realización de la operación; pero el denunciante no presentó sus estados de cuenta, más aún si se considera que, al afirmar que la operación denunciada no correspondía a su comportamiento habitual, le correspondía acreditar cuál era dicho comportamiento.
40. Así, en la medida que no se cuenta con los estados de cuenta anteriores a la realización de la operación cuestionada, no es posible determinar el comportamiento habitual de consumo del denunciante; y, en consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento realizado en este punto.
41. Por otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹³, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
42. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
43. En el presente caso se trató de una sola operación, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución.
44. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutivo) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado¹⁴:

“(…) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizada por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.”

45. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco indicó que tomó medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no supone que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la

¹³

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

¹⁴

Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.



adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas o congelar los fondos de las cuentas para evitar la transferencia. En ese sentido, no es posible amparar los cuestionamientos del denunciante.

Sobre el alegato (ii)

46. El señor Balarezo cuestionó la realización de la operación pues la tarjeta estuvo en todo momento en su poder.
47. Al respecto, cabe precisar que el artículo 162.2° del TUO de la LPAG¹⁵, establece la obligación de los administrados de aportar pruebas; y, el artículo 196° del Código Procesal Civil –de aplicación supletoria al presente procedimiento¹⁶– dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión¹⁷.
48. En el presente caso, el denunciante no ha presentado medios probatorios que acrediten que la tarjeta se encontraba consigo al momento en que la operación se realizó o alguna circunstancia que haga suponer que el referido medio de pago no fue utilizado para la realización de la operación denunciada. Asimismo, cabe precisar que, de la revisión de los reportes mostrados por el Banco, se acredita que la tarjeta de crédito del denunciante fue utilizada para realizar la operación realizada en un establecimiento, por lo que corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en el presente extremo.

Sobre el alegato (iii)

49. El señor Balarezo cuestionó la realización de la operación pues no cumplió con lo establecido en el reglamento de ciberseguridad.
50. Al respecto, corresponde señalar que, conforme a lo desarrollado en los numerales 11 al 21 de la presente resolución, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Ciberseguridad resultan aplicables a operaciones efectuadas a través de canales digitales que requieren un enrolamiento previo del usuario ante la entidad financiera, tales como la banca móvil, banca por Internet, billeteras digitales y plataformas de similar naturaleza.
51. En el presente caso, la operación materia de controversia corresponde a un consumo presencial efectuado mediante un terminal de punto de venta (POS), respecto del cual no resulta exigible la aplicación de mecanismos de autenticación reforzada previstos en el citado Reglamento de Ciberseguridad. En consecuencia, la validez de la operación

¹⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS
Artículo 162°.- Carga de la prueba
(...)

2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹⁶ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. DISPOSICIONES FINALES. Primera.-** Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.
LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.

(...)

1.2. **Principio del debido procedimiento.-** Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

¹⁷ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 196°.- Carga de la prueba.-** Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.



cuestionada se evaluó conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, por lo que corresponde desestimar el alegato del denunciante.

Sobre el alegato (iv)

52. El señor Balarezo cuestionó la realización de la operación pues la firma del *voucher* no coincide con la suya.
53. Conforme a lo indicado en los numerales 27 al 29 de la presente resolución, la verificación de la firma consignada en el *voucher* constituye una actuación que corresponde al establecimiento afiliado, por lo que no forma parte del ámbito de control directo del Banco.
54. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato del denunciante.
55. Asimismo, respecto de que el Banco lo reportó con calificación “deficiente” en las centrales de riesgo en el mes de octubre de 2025, cabe indicar que esto deriva de la operación que fue cargada en la tarjeta de crédito del denunciante, por lo que constituye una consecuencia propia del uso del producto financiero. En ese sentido, carece de objeto emitir un pronunciamiento adicional en este extremo.
56. Por tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4147-****-***4098 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

III.4. Sobre la responsabilidad del Banco por emplear métodos abusivos de cobranza

57. El artículo 61° del Código¹⁸ establece que los proveedores o prestadores deben utilizar los procedimientos de cobranza previstos en las leyes, prohibiendo el empleo de aquellos métodos que afectan la buena reputación del consumidor, que atenten contra la privacidad de su hogar, que afecten sus actividades laborales o su imagen ante terceros.
58. El artículo 62°, literal a)¹⁹ del Código, dispone que se encuentra prohibido enviar al deudor, o a su garante, documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales.
59. Cabe indicar que, el artículo 1219° del Código Civil, en principio, faculta a los acreedores a emplear los mecanismos legales pertinentes para procurarse el cobro de las obligaciones de sus deudores. Asimismo, los mecanismos adoptados por los acreedores para pretender el cobro de sus acreencias deben ajustarse a lo dispuesto en la citada normativa bajo la premisa de que la legalidad de toda acción de cobranza depende del respeto de los derechos de los consumidores, tales como: el honor, buena reputación e imagen frente a terceros y siempre cautelando que las gestiones de cobranza realizadas

18

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 61°.- Procedimientos de cobranza

El proveedor debe utilizar los procedimientos de cobranza previstos en las leyes. Se prohíbe el uso de métodos de cobranza que afecten la reputación del consumidor, que atenten contra la privacidad de su hogar, que afecten sus actividades laborales o su imagen ante terceros.

19

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 62°.- Métodos abusivos de cobranza

(...)

h. Cualquier otra modalidad análoga a lo señalado anteriormente.

por privados no importen una atribución indebida de facultades reservadas al poder público.

60. El señor Balarezo denunció que el Banco empleó métodos abusivos de cobranza en su contra, consistente en el envío de un documento de fecha 13 de febrero de 2026 denominado “Aviso de inicio de acciones judiciales”, con la apariencia de una notificación judicial. Para acreditar sus alegaciones, la parte denunciante aportó al procedimiento el Aviso de Inicio de Acciones Judiciales, conforme se aprecia a continuación:

Vértice Empresarial
AVISO DE INICIO DE ACCIONES JUDICIALES
LIMA, 13 de Febrero del 2026

Señor(a):
[Redacted]

Presente. -

PRODUCTO	N° OPERACIÓN	DEUDA ATRASADA	DEUDA ATRASADA	NRO. CUENTAS	DIAS MORA
[Redacted]					

De nuestra consideración:

Por encargo de nuestro cliente BanBif, le informamos que luego de haberlo notificado en diferentes oportunidades por su obligación pendiente de pago y si no haber una respuesta satisfactoria de su parte, el banco ha decidido interponer la demanda judicial correspondiente, consecuentemente procederá con las siguientes acciones:

- Dar por vencido el total de la obligación, procediendo a emitir el título valor correspondiente.
- Interponer la demanda de Obligación de Dar la Suma de Dinero en la Vía de proceso único de Ejecución.

Finalmente, lo exhortamos por última vez para que en el término de 48 horas de recibida la presente, cumpla con pagar la obligación pendiente en su totalidad.

Para mayor información llamar a nuestra central (01)700-8500 / 979 391 211 o escribir al email miacta@verticeempresarial.com.

Sin otro particular quedamos de usted,

Atentamente,

MELISSA BARBA RODRIGUEZ
SUPERVISORA DE COBRANZA

De haber cancelado su deuda antes de la emisión del presente documento agradeceremos dejara sin efecto. Queda expresamente prohibido realizar pago alguno al portador del presente documento.

61. En sus descargos, el Banco señaló que el documento denominado no tiene apariencia de notificación judicial, ya que su contenido y denominación indican lo contrario. Asimismo, no contiene elementos propios de una notificación judicial, como emisión por autoridad competente o formato oficial.
62. Al respecto, el artículo 62° literal a) del Código es claro al indicar que constituye un método abusivo de cobranza enviar al deudor, o a su garante, documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales. En el presente caso, se advierte que el documento presentado constituye un “aviso de inicio de acciones judiciales” emitido por una empresa de cobranza, en el cual se comunica al destinatario una deuda pendiente y la posibilidad de iniciar acciones legales en su contra; es decir no es un documento elaborado por el propio denunciado con la finalidad de confundir al denunciante o hacerle creer que ha sido emitido por el Poder Judicial, ni contiene elementos propios de una notificación judicial, como número de expediente judicial, órgano jurisdiccional, firma de secretario judicial o cédula de notificación; por lo que, no puede calificarse dentro de la prohibición señalada en el artículo 62° literal a) del Código.
63. Por lo tanto, del medio probatorio aportado al procedimiento se puede verificar que no se ha inducido a error al denunciante pues el documento que le fue enviado no corresponde a una demanda judicial presentada por el denunciado ante el órgano jurisdiccional.



64. En ese orden de ideas, no es posible determinar de manera fehaciente que el Banco hubiese aplicado métodos abusivos de cobranza en perjuicio del señor Balarezo, a través del envío de documentos con apariencia de ser una notificación del inicio de un proceso de cobranza judicial. Además, no se pudo corroborar que aquella conducta resulte una vulneración al honor, buena reputación e imagen frente a terceros ni involucra una atribución indebida de facultades reservadas al poder público.
65. Es necesario destacar que los métodos abusivos de cobranza se caracterizan por compeler al pago mediante la amenaza, la intimidación, el menoscabo al derecho a la imagen ante terceros del consumidor. No obstante, del análisis del referido material probatorio no ha quedado demostrado que las conductas alegadas por la parte denunciante hubiesen sido realizadas por el personal del denunciado.
66. Mediante escrito del 13 de abril de 2026, el señor Balarezo señaló que el documento de cobranza remitido contenía un tenor amenazante al referirse al inicio de acciones judiciales y posibles embargos, lo que generó presión indebida para el pago; por lo que se vio obligado a cancelar el monto no reconocido debido a dichas amenazas y al reporte indebido en centrales de riesgo.
67. Al respecto, corresponde señalar que el hecho de que el documento haga referencia a la posibilidad de iniciar acciones judiciales o a eventuales medidas como el embargo no constituye, por sí mismo, un acto de intimidación indebida, sino el ejercicio del derecho del acreedor de informar las consecuencias legales del incumplimiento de una obligación.
68. Asimismo, el hecho de que el denunciante haya efectuado el pago de la deuda no permite concluir que dicho acto haya sido consecuencia de una presión indebida atribuible al proveedor, en tanto no se ha acreditado que este haya empleado mecanismos prohibidos por la normativa de protección al consumidor, por lo que corresponde desestimar el alegato del denunciante.
69. En atención a lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción de los artículos 61° y 62° literal a) del Código, toda vez que no quedó acreditado que empleó métodos abusivos de cobranza contra de la parte denunciante consistente, en el envío de un documento que aparenta ser una notificación judicial.

III.5. Sobre la responsabilidad del Banco por condicionar la presentación de reclamos

70. Como ya fue mencionado, los proveedores responden por la idoneidad del servicio brindado, lo que se encuentra regulado en los artículos 18° y 19° del Código, respectivamente.
71. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad²⁰.

²⁰

LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.



72. El señor Balarezo denunció al Banco, porque el 22 de octubre de 2025, 17 de noviembre de 2025 y 01 de enero de 2026, cuando intentó registrar los reclamos N° 827185, N° 830043 y N° 821600, respectivamente, habría condicionado su registro a una serie de requisitos previos, como: (a) bloquear la tarjeta; (b) enviar una fotocopia del documento de identidad; y, (c) marcar recuadros de validación de información.
73. Asimismo, mediante el escrito del 13 de abril de 2026, el señor Balarezo indicó que dichos reclamos fueron presentados de manera presencial y en dicha oportunidad sí se exigieron los requisitos cuestionados; y, que la solicitud de información sin indicar de forma expresa su carácter facultativo genera en el consumidor la percepción de que su cumplimiento es obligatorio.
74. Por su parte, el Banco señaló en sus descargos que el consumidor no acreditó que se haya condicionado la interposición de reclamos a requisitos previos. Asimismo, indicó que las solicitudes de información adicional tienen como finalidad mejorar el análisis del reclamo, sin constituir una exigencia para su admisión; y, que el bloqueo de la tarjeta es una recomendación preventiva, mas no un requisito.
75. Al respecto, obra en el expediente la Hoja de Reclamación N° 821600 del 1 de septiembre de 2025, en la cual se observan tres recuadros marcados: "Tarjeta estuvo en mi poder cuando se realizó la transacción", "Recibí alerta del Banco o Unibanca" y "Bloqueé mi tarjeta antes de presentar el reclamo"; y, la Hoja de Reclamación N° 827185 del 22 de octubre de 2025, donde se advierten dos recuadros marcados: "Tarjeta estuvo en mi poder cuando se realizó la transacción" y "Recibí alerta del Banco o Unibanca", conforme se aprecian a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N° 821600

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y/O DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<i>- Solicito remitir la respuesta al presente reclamo a la dirección anteriormente elegida, bajo mi cuenta y riesgo, sin responsabilidad alguna para el Banco.</i>	
<i>- Reclamo: Disconformidad relacionada a las operaciones, productos o servicios recibidos. Queja: Disconformidad no relacionada a los productos o servicios; o, malestar o descontento respecto a la atención al público.</i>	
<i>- Requerimiento: Comunicación realizada por los usuarios en donde solicitan información ante una situación de incertidumbre o duda relacionada a las operaciones, productos o servicios recibidos, o solicitan que se le entregue o ponga a disposición información y/o documentación que posee el banco sobre la relación que mantuvo o mantiene.</i>	
<i>- En el caso de Tarjeta de Crédito, se deberá consignar en el campo "N° Tarjeta", el número de la tarjeta con que se realizaron las transacciones, tarjetahabiente titular o adicional, según corresponda.</i>	
Tarjeta estuvo en mi poder cuando se realizó la Transacción	☒
Recibí Alerta del Banco o de Unibanca	☒
Bloqueé mi tarjeta antes de presentar el reclamo	☒

Hoja de Reclamación N° 827185

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y/O DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<i>- Solicito remitir la respuesta al presente reclamo a la dirección anteriormente elegida, bajo mi cuenta y riesgo, sin responsabilidad alguna para el Banco.</i>	

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0905-2026/PS2

- Reclamo: Disconformidad relacionada a las operaciones, productos o servicios recibidos. Queja: Disconformidad no relacionada a los productos o servicios; o, malestar o descontento respecto a la atención al público. - Requerimiento: Comunicación realizada por los usuarios en donde solicitan información ante una situación de incertidumbre o duda relacionada a las operaciones, productos o servicios recibidos, o solicitan que se le entregue o ponga a disposición información y/o documentación que posee el banco sobre la relación que mantuvo o mantiene. - En el caso de Tarjeta de Crédito, se deberá consignar en el campo "N° Tarjeta", el número de la tarjeta con que se realizaron las transacciones, tarjetahabiente titular o adicional, según corresponda.	
Tarjeta estuvo en mi poder cuando se realizó la Transacción	☒
Recibí Alerta del Banco o de Unibanca	☒

76. De los medios probatorios mencionados, se advierte que las fechas consignadas no coinciden con los hechos denunciados. Asimismo, se observa que en la Hoja de Reclamación N° 821600 se marcaron los tres recuadros, mientras que en la Hoja de Reclamación N° 827185 solo se marcaron dos, lo que evidencia que no existe uniformidad en su marcado. En consecuencia, no es posible concluir que el registro del reclamo estuviera condicionado al marcado de todos los recuadros que serían los presuntos requisitos que se habrían exigido al denunciante para permitirle la presentación de sus reclamos.
77. Cabe precisar que el artículo 162.2° del TUO de la LPAG²¹, establece la obligación de los administrados de aportar pruebas; y, el artículo 196° del Código Procesal Civil –de aplicación supletoria al presente procedimiento²²– dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión²³.
78. En el presente caso, el señor Balarezo no ha aportado medio probatorio idóneo que acredite que, al momento de presentar sus reclamos de manera presencial, el Banco haya condicionado su registro al cumplimiento de los requisitos alegados. Por tanto, no obra en el expediente información suficiente para declarar responsable al Banco por este hecho denunciado.
79. Debe tenerse en cuenta que, en un procedimiento sancionador como este, resulta de vital importancia que exista certeza sobre la infracción cometida por la parte denunciada a efectos de poder sancionarla, ya sea a través de medios probatorios o de indicios que generen un grado razonable de convicción al respecto, lo que no ocurre respecto de lo manifestado y de los medios probatorios presentados por la parte denunciante.
80. Por lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código, toda vez que no quedó acreditado que condicionó el registro de reclamos a una serie de requisitos previos, como: (a) bloquear la tarjeta; (b) enviar una fotocopia del documento de identidad; y, (c) marcar recuadros de validación de información.

²¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS
Artículo 162°.- Carga de la prueba
 (...)

2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

²² **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. DISPOSICIONES FINALES. Primera.-** Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.
LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.

(...)

1.2. **Principio del debido procedimiento.-** Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

²³ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 196°.- Carga de la prueba.-** Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

III.6. Medidas correctivas

81. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
82. El denunciante solicitó como medidas correctivas reparadoras: (i) la anulación de la operación cargada indebidamente en su tarjeta de crédito; (ii) el cese de las gestiones de cobranza en su contra; y, (iii) la rectificación de su reporte crediticio ante las centrales de riesgo, sin embargo, estos extremos denunciados fueron desestimados por lo que no corresponde ordenar lo solicitado.
83. De otro lado, si bien el Banco ha cometido infracciones al Código por no tener operativo el Libro de Reclamaciones el 20 de febrero de 2026; lo cierto es que la referida infracción ya fue consumada, razón por la cual no es posible dictar una medida correctiva que revierta la situación descrita en favor del consumidor. En ese sentido, no corresponde dictar medida correctiva alguna.

III.7. Graduación de la sanción

84. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
85. En el caso de infracciones relacionadas al Libro de Reclamaciones, para la estimación de la Multa Base, los Órganos resolutivos de Procedimientos Sumarísimos únicamente pueden utilizar el “Método de valores preestablecidos para infracciones vinculadas con el Libro de Reclamaciones”, que consiste en multiplicar el primer componente, que comprende la afectación y el tamaño del infractor, por un segundo componente, que se denomina factor corregido. En aplicación de la referida metodología, la sanción se calcula de la siguiente manera:

Multa base	
Nivel de afectación	De acuerdo con la infracción incurrida por el Banco, se tiene que la clasificación de esta es tipo “A” (Cuadro 3 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²⁴ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ²⁵ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción que le corresponde es de 2,5 hasta 5 UIT. (Cuadro 4 del Anexo del Decreto Supremo).

²⁴ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

²⁵ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

Factor corregido	A efectos de determinar el factor corregido, se debe aplicar la fórmula²⁶ establecida en la normativa vigente, la cual consiste en que el factor corregido equivale a la operación entre los siguientes conceptos: - Factor (FC_i): $(III) FC_i = \frac{1-FC_0}{1-A_0} (A_i - A_0) + FC_0$ En ese sentido, teniendo en cuenta el importe consignado correspondiente al volumen de ventas del denunciado, de acuerdo con el padrón de base de datos de la SUNAT, y en cumplimiento de la aplicación de la referida fórmula, se obtiene que el factor corregido asciende a 5²⁷. En atención a lo antes expresado, la Multa Base²⁸ se estima en 5 UIT.
Atenuantes y agravantes Este Órgano Resolutivo considera que no existen circunstancias agravantes de la sanción. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos²⁹, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor³⁰, corresponde atenuar la multa base e imponer como sanción una amonestación.	

III.8. Costas del procedimiento

86. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI³¹ dispone que es potestad de la autoridad administrativa

²⁶ Dónde: FC_i: Es el factor corregido por rango de multa que relaciona la facturación de la empresa específica con un valor de multa en el rango establecido.
A_i: Es el valor de la facturación anual de la empresa sujeta a sanción entre el tamaño de la empresa más grande del rango de facturación. A_i se obtiene entre la división entre la facturación de la empresa infractora y la facturación máxima según tipo de empresa.

*Para la Mediana y Gran Empresa, se considera una facturación máxima de 20,000 UIT.

FC₀: Cociente de la multa más baja y la multa más alta del respectivo rango.

A₀: Cociente entre la facturación de la empresa más pequeña dentro de su rango y la facturación de la empresa más grande de su respectivo rango.

²⁷ $FC_i = 1 - 0.5 / 1 - 0.088 \times (1 - 0.088) + 0.5 = 5$

²⁸ Multa Base = Multa referencial x (Factor (FC_i))
(Multa referencial = multa máxima en UIT, por tipo de infracción y tipo de empresa).

Multa base	
Multa referencial	(Factor (FC _i))
5	5
5	

²⁹ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 19 de marzo de 2026 y formuló su allanamiento el 26 de marzo del mismo año.

³⁰ **DIRECTIVA 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente: (...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

³¹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)



ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el ya citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulado con la presentación de los descargos, se exonerará a la denunciada del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

87. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
88. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-COD/INDECOPI, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, debido a que no formuló su allanamiento sobre todas las pretensiones de la parte denunciante, lo cierto es que, en el extremo de la denuncia en el cual no se allanó no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a estos.
89. En ese sentido, el Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00³².
90. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código³³.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a Banco Interamericano de Finanzas con una amonestación, por infracción a lo establecido en el artículo 150° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado, en tanto el 20 de febrero de 2026, el libro de reclamaciones virtual no se encontraba operativo.

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4147-****-***4098 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (a)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

³² Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

³³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.



el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones; toda vez que, no la alertó ni activó una medida de prevención; pese a que la operación es inusual y no corresponde a su comportamiento habitual de consumo toda vez que no suele realizar operaciones por montos altos; (b) la tarjeta estuvo en todo momento en su poder; (c) no cumplió con lo establecido en el reglamento de ciberseguridad; y, (d) la firma del *voucher* no coincide con la suya; lo que generó que en el mes de octubre de 2025 lo reporte con calificación “deficiente ” en las centrales de riesgo:

Fecha	Detalle	Importe S/
28/08/2025	IZI*PURO MARKET	11 900,00

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 61° y 62° literal a) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que no quedó acreditado que empleó métodos abusivos de cobranza contra el denunciante consistente en el envío de un documento que aparenta ser una notificación judicial.

CUARTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto no quedó acreditado que condicionó el registro de los reclamos N°827185, N°830043 y N°821600 a una serie de requisitos previos, como: (a) bloquear la tarjeta; (b) enviar una fotocopia del documento de identidad; y, (c) marcar recuadros de validación de información.

QUINTO: Informar a las partes que no corresponde ordenar medida correctiva alguna en este procedimiento.

SEXTO: Ordenar a Banco Interamericano de Finanzas el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendentes a S/ 36,00.

Banco Interamericano de Finanzas deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SÉPTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0905-2026/PS2**

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³⁴, caso contrario la resolución quedará consentida³⁵.

OCTAVO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI³⁶, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

NOVENO: Disponer la inscripción de Banco Interamericano de Finanzas en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³⁷ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

³⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

³⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

³⁷ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.